

Licence non exclusive Trackout / Stems

Contrat d'utilisation non exclusive d'une instrumentale avec fichiers separes

Producteur / Licenciant : [NOM PRODUCTEUR], [NOM DE MARQUE], [ADRESSE / PAYS], [EMAIL]
Artiste / Licencie / Acheteur : [NOM ARTISTE], [NOM LEGAL], [EMAIL ACHETEUR]
Commande : [NUMERO COMMANDE] - [DATE] - [PRIX] - Beat : [TITRE DU BEAT]
Fichiers : WAV + MP3 + stems/trackouts selon disponibilite
Type : Non exclusif - usage professionnel - streams illimites

Preamble

Le Producteur declare controler les droits necessaires sur l'instrumentale [TITRE DU BEAT]. Le Licencie souhaite obtenir une licence non exclusive incluant la mise a disposition de fichiers separes, stems ou trackouts, afin de creer, enregistrer, mixer, masteriser et exploiter une seule oeuvre musicale finale.

Article 1 - Nature de la licence

Le Producteur accorde au Licencie une licence non exclusive, non transferable, non cessible, personnelle, mondiale, valable pour la duree legale de protection des droits, sauf resiliation.

Cette licence ne constitue ni une vente de propriete, ni une licence exclusive, ni une cession totale des droits du Producteur.

Article 2 - Fichiers fournis

La licence Trackout/Stems comprend, selon disponibilite technique, le WAV master, le MP3 de reference, les stems ou trackouts separes, et tout autre fichier indique dans la page produit ou la confirmation de commande.

Les projets sources natifs Logic Pro, Ableton Live, FL Studio, Pro Tools, Luna, Maschine, MPC, Cubase ou autres ne sont pas inclus sauf accord ecrit separe.

Article 3 - Usage autorise

Le Licencie peut utiliser l'instrumentale pour creer une seule oeuvre finale avec voix, paroles, topline, interpretation ou apport artistique original.

Sont autorises : distribution numerique mondiale, vente digitale, streaming, clips, visualizers, reels, shorts, teasers, contenus promotionnels lies a l'oeuvre finale, performances publiques, concerts, showcases, livestreams, web radios, podcasts musicaux et monetisation de l'oeuvre finale.

Article 4 - Streams illimites

La licence Trackout/Stems autorise les streams illimites de l'oeuvre finale, sans exclusivite. Cette absence de plafond ne confere aucun droit exclusif au Licencie et ne limite pas le droit du Producteur de vendre ou conceder la meme instrumentale a d'autres tiers.

Article 5 - Confidentialite des stems

Les stems et trackouts sont strictement confidentiels. Il est interdit de les revendre, donner, partager publiquement, publier en ligne, distribuer seuls, integrer a un pack, kit, banque de sons, cloud public, forum, Discord public, Telegram, serveur de fichiers ou plateforme equivalente.

Le Licencie peut transmettre les stems uniquement a un ingenieur du son, mixeur, masteriseur, label, manager, directeur artistique ou collaborateur directement implique dans la creation, le mixage, le mastering ou la distribution de l'oeuvre finale. Le Licencie demeure responsable de leur usage.

Article 6 - Propriete et droits reserves

Le Producteur conserve la propriete de l'instrumentale, de la composition, de l'arrangement, du master instrumental, des stems, fichiers sources, elements sonores preexistants, droits d'auteur, droits voisins eventuels, droits d'edition, publishing, SACEM ou equivalents.

Article 7 - Interdictions generales

Le Licencié s'interdit de revendre ou transférer la licence, revendre l'instrumentale ou les stems, distribuer l'instrumentale seule, publier le beat comme sa propre production, déposer l'instrumentale seule, revendiquer la propriété exclusive, utiliser l'instrumentale pour plusieurs morceaux, réutiliser les stems dans une autre production ou faire recréer le beat pour contourner la licence.

Article 8 - Synchronisation professionnelle

La licence n'autorise pas la synchronisation professionnelle en publicité, film, série, documentaire, jeu vidéo, trailer, placement de marque, campagne institutionnelle ou production audiovisuelle commandée par une marque, agence, société de production ou institution.

Les clips, visualizers, reels, shorts et contenus promotionnels directement liés à l'œuvre finale sont autorisés.

Article 9 - Content ID

Le Licencié s'interdit d'enregistrer dans Content ID l'instrumentale seule, le master instrumental, les stems, une version instrumentale de l'œuvre finale ou tout contenu permettant de bloquer le Producteur ou d'autres licences légitimes.

En cas de revendication abusive, le Licencié devra la faire retirer dans un délai maximum de 48 heures après notification écrite du Producteur.

Article 10 - Credit, composition et revenus

Le crédit recommandé est : Prod. by [NOM DE MARQUE]. Il doit figurer lorsque cela est techniquement possible dans les métadonnées, descriptions, crédits DSP, visuels et supports promotionnels.

Sauf accord écrit séparé, les droits de composition sont répartis ainsi : Producteur 50% minimum, Artiste/auteurs/topliners/autres contributeurs 50% maximum à répartir entre eux. Le Licencié conserve les revenus du master final sous réserve du respect du contrat.

Article 11 - IA, datasets, NFT et blockchain

Le Licencié s'interdit d'utiliser l'instrumentale, le master instrumental, les stems ou éléments fournis pour entraîner une intelligence artificielle, alimenter un dataset, créer un générateur musical, faire du machine learning commercial, extraire des éléments ou créer des œuvres dérivées automatisées.

Les usages NFT, blockchain, token, smart contract, marketplace web3 ou actif numérique assimilé nécessitent un accord écrit séparé du Producteur.

Article 12 - Samples et garanties

Le Producteur informera le Licencié, dans la mesure de ses connaissances, de l'existence éventuelle de samples, boucles, interpolations ou éléments tiers. Certaines exploitations majeures peuvent nécessiter une clearance séparée.

Le Producteur ne garantit pas le succès commercial, l'acceptation par les plateformes, l'absence de similarité stylistique avec d'autres œuvres ou les décisions de distributeurs et systèmes automatisés.

Article 13 - Paiement, livraison et remboursement

La licence entre en vigueur après paiement complet. En cas de paiement rejeté, fraude, chargeback ou remboursement non autorisé, aucune licence valable n'est accordée ou la licence est suspendue.

La livraison se fait par téléchargement, lien privé, email ou espace client. Sauf disposition légale impérative contraire, fraude avérée ou erreur imputable au Producteur, aucun remboursement n'est dû après livraison ou accès aux fichiers.

Article 14 - Résiliation et conséquences

Le Producteur peut résilier la licence en cas de violation grave : revente des stems, partage public, transmission non autorisée, Content ID abusif, revendication exclusive, synchronisation non autorisée, usage IA/NFT/blockchain interdit, fausse déclaration, défaut de paiement ou atteinte volontaire aux droits.

En cas de violation, le Producteur pourra demander retrait, suppression des revendications, signalement aux plateformes, suspension, résiliation, indemnisation et remboursement des frais engagés.

Article 15 - Preuve electronique, donnees et droit applicable

Confirmation de commande, facture, email, logs, adresse IP, transaction, case a cocher, signature electronique, copie horodatee et version archivee des conditions pourront servir de preuve.

Les donnees personnelles sont traitees pour la commande, livraison, facture, preuve contractuelle, relation client et protection des droits. Le contrat est soumis au droit francais et les litiges relevent des tribunaux francais competents sous reserve des regles imperatives applicables.

Signature / acceptation electronique

Pour le Producteur : [NOM PRODUCTEUR] / [NOM DE MARQUE] / [EMAIL] / Signature :

Pour l'Artiste / Acheteur : [NOM LEGAL] / [NOM ARTISTE] / [EMAIL ACHETEUR] / Acceptation : case cochee, paiement, signature electronique ou signature manuscrite.